

Konkurs z prawa cywilnego 2025 r.

Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Ryszard prowadził sklep z instrumentami muzycznymi w Krakowie. Jednym z jego stałych dostawców był Tomasz, który dla Ryszarda sprowadzał instrumenty z zagranicy. W dniu 15 lutego 2024 r. Tomasz zaproponował Ryszardowi sprzedaż skrzypiec sprowadzonych z Japonii, jednego z pięciu egzemplarzy tej serii na świecie, za cenę 100 000 PLN, z płatnością w terminie do 7 dni po dostarczeniu instrumentu. Ryszard odpowiedział, że jest zainteresowany nabyciem skrzypiec za cenę nie wyższą niż 90 000 PLN. Jednocześnie zastrzegł, że instrument musiałby zostać dostarczony nie wcześniej niż 28 lutego 2024 r. ze względu na konieczność przygotowania miejsca na wystawie sklepowej (remont wystawy miał się zakończyć do 26 lutego 2024 r.). Pracownicy Tomasza dostarczyli skrzypce do sklepu Ryszarda 26 lutego 2024 r., pozostawiając go w lobby sklepu w kartonowym opakowaniu. Razem z opakowaniem przekazano fakturę za sprzedaż instrumentu opiewającą na cenę 100 000 PLN, wystawioną na nazwisko i adres Ryszarda, w której podany był termin płatności do 4 marca 2024 r. Fakturę odebrał Edmund, syn Ryszarda, który w sklepie ojca zajmował się zamawianiem instrumentów. Edmund, z którym ojciec nie rozmawiał o szczegółach zakupu instrumentu od Tomasza, pokwitował odbiór instrumentu i zapewnił pracowników Tomasza, że ojciec na pewno zapłaci w terminie, bo jeden z klientów jest zainteresowany nabyciem takich skrzypiec. Całą sytuację obserwował z ulicy Dominik, który chwilę później – korzystając z nieuwagi Edmunda – zabrał karton z lobby sklepu Ryszarda i zniknął. Kilka dni później instrument został odnaleziony przez policję, która zabezpieczyła go na potrzeby postępowania dowodowego w śledztwie w sprawie kradzieży skrzypiec. Zainteresowany zakupem instrumentu klient, którego Edmund zapytał pod koniec marca 2024 r., czy jest nadal zainteresowany nabyciem skrzypiec, odpowiedział, że nie będzie czekał na zakończenie postępowania i rezygnuje z zakupu instrumentu.

27 lutego 2024 r. Ryszard zginął w wypadku samochodowym. Zmarły Ryszard pozostawił pełnoletnie dzieci: Edmunda i Annę. W 2016 r. Ryszard sporządził testament notarialny, z którego wynikało jedynie, że „Edmund nie dziedziczy po ojcu”. W 2018 r. podczas spotkania rodzinnego, w obecności Edmunda i Anny, Ryszard zniszczył wypis testamentu notarialnego, mówiąc, że w rodzinie wszyscy winni żyć w zgodzie. Po śmierci Ryszarda odkryto w jego mieszkaniu własnoręcznie napisany dokument zatytułowany „Testament”, zawierający zdanie: „Mój testament notarialny nadal obowiązuje”, podpisany poniżej „Twój ojciec”. Dokument nie zawierał daty i miejsca sporządzenia. Znajdował się w kopercie, na której napisane było „Do rąk mojej córki”.

10 marca 2024 r. Tomasz zażądał od Edmunda i Anny zapłaty ceny 100 000 PLN z tytułu nabycia skrzypiec, zastrzegając, że jeżeli nie otrzyma zapłaty do 31 marca 2024 r., zażąda zwrotu instrumentu. Po bezskutecznym upływie tego terminu Tomasz 11 kwietnia 2024 r. w mailu skierowanym do Edmunda i Anny zażądał od nich zwrotu instrumentu.

Proszę zbadać wszystkie przesłanki roszczenia Tomasza o zwrot skrzypiec w stosunku do a) Edmunda, b) Anny, nawet jeśli jedna z nich nie jest spełniona.

Szkic rozwiązania:

Tomasz mógłby domagać się zwrotu instrumentu od Edmunda i Anny na podstawie art. 494 § 1 k.c. zważywszy, że odstąpił on od umowy sprzedaży skrzypiec zawartej między nim a Ryszardem. Umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej w rozumieniu art. 494 § 1 k.c. (zob. art. 535 k.c.).

[Akceptowalne jest także rozwiązanie, w którym student jako podstawę roszczenia Tomasza do spadkobierców Ryszarda wskaże art. 222 § 1 k.c. W takim wypadku student musi przeanalizować, czy doszło do przeniesienia własności skrzypiec z Tomasza na Ryszarda (jego spadkobierców) a następnie czy doszło do skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, które mogło mieć skutek rzeczowy (powrotne przejście własności na Tomasza).]

Przesłanki powstania roszczenia:

- zawarcie umowy sprzedaży skrzypiec
- ważność i skuteczność umowy sprzedaży
- wzajemny charakter umowy sprzedaży
- zwłoka z zapłatą ceny skrzypiec przez spadkobierców Ryszarda
- skuteczne odstąpienie Tomasza od umowy sprzedaży wskutek zwłoki drugiej strony

Przesłanki skutecznego żądania roszczenia:

- aktualność roszczenia (niewygaśnięcie roszczenia)
- wymagalność roszczenia
- zaskarżalność roszczenia

Analiza zawarcia ważnej i skutecznej umowy

Propozycję Tomasza sprzedaży skrzypiec Ryszardowi należy potraktować jako ofertę, która określała istotne postanowienia proponowanej umowy (oznaczenie rzeczy i ceny) wraz z terminem płatności.

Oświadczenie Ryszarda, że gotowy jest zaakceptować cenę skrzypiec do 90 000 PLN, wraz ze wskazaniem terminu początkowego świadczenia istotnie modyfikuje ofertę Tomasza. Nie są to zastrzeżenia lub zmiany „niezmieniające istotnie treści oferty” w rozumieniu art. 68¹ § 1 k.c.: cena maksymalna określona o 10 % poniżej ceny określonej w ofercie Tomasza oraz sztywny początkowy termin świadczenia (dostarczenia skrzypiec). Oświadczenie Ryszarda stanowi zatem kontrofertę złożoną Tomaszowi. Kontroferta Tomasza nie została przyjęta przez Ryszarda (z treści kazusu nie wynika, kiedy została udzielona odpowiedź na pierwotną ofertę przez Ryszarda), na co wskazuje przesłanie skrzypiec wraz z fakturą na kwotę wyższą niż

gotów był zapłacić Ryszard oraz dostarczenie skrzypiec w terminie wcześniejszym niż chciał Ryszard.

Zachowanie Tomasza (osób, którymi się posługuje) polegające na dostarczeniu do sklepu Ryszarda instrumentu wraz z fakturą opiewającą na cenę 100 000 PLN, wystawioną na nazwisko i adres Ryszarda, w której podany był termin płatności do 4 marca 2024, należy uznać za ponowienie pierwotnej oferty zawarcia umowy sprzedaży.

Należy rozważyć czy ta ponowiona oferta Tomasza została przyjęta.

Odbiór skrzypiec, których cenę Tomasz oznaczył w fakturze na 100 000 PLN, i podpisanie pokwitowania odbioru należy interpretować jako przyjęcie przez Ryszarda (reprezentowanego przez Edmunda) zmodyfikowanej oferty Tomasza.

Należy ocenić, czy Edmund był uprawniony do zawarcia umowy i odbioru skrzypiec ze skutkiem dla Ryszarda. W świetle stanu faktycznego Edmund zajmował się w sklepie zamawianiem instrumentów, w związku z czym można przyjąć, że był on umocowany do zawarcia umowy z Tomaszem. Umocowanie Edmunda wynika z pełnomocnictwa rodzajowego, którego Ryszard udzielił Edmundowi w związku z jego funkcją w sklepie (art. 98 zd. 2 k.c.). Pełnomocnictwo rodzajowe do zawierania umów sprzedaży instrumentów nie wymaga szczególnej formy dla swojej ważności, ponieważ umowa sprzedaży rzeczy ruchomej nie wymaga żadnej formy (art. 99 § 1 k.c.).

Brak podstaw do stwierdzenia, że strony umowy nie miały zdolności do czynności prawnych. Czynność prawna nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego (art. 58 k.c.). W stanie faktycznym nie wystąpiły wady oświadczenia woli. Skutki umowy nie są uzależnione od warunku zawieszającego lub terminu początkowego.

Doszło zatem do zawarcia ważnej i skutecznej umowy sprzedaży skrzypiec między Tomaszem a Ryszardem.

Z uwagi na śmierć Ryszarda w wypadku samochodowym konieczne jest ustalenie:

- a) czy na skutek śmierci Ryszarda nie wygasło roszczenie o zapłatę ceny za sprzedane skrzypce;
- b) zakładając, że roszczenie nie wygasło, czy spadkobiercy Ryszarda popadli w zwłokę ze spełnieniem świadczenia (zapłatą ceny), a więc czy Tomasz mógł odstąpić od umowy.

Ze względu na skutek wsteczny odstąpienia – przyjmowany w orzecznictwie i przez niektórych przedstawicieli nauki - powstaje pytanie, czy roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia nie wygasa na skutek śmierci Ryszarda. Jeżeli przyjmie się, że odstąpienie ma skutek jedynie na przyszłość, to roszczenie o zwrot świadczenia powstało już względem spadkobierców Ryszarda, a więc nie ma potrzeby rozważania jego dziedziczności.

Roszczenie o zapłatę ceny stanowi prawo majątkowe, które na podstawie art. 922 § 1 k.c. wchodzi w skład spadku. Roszczenie o zapłatę ceny nie jest ściśle związane z osobą spadkodawcy jako dłużnikiem ani nie przechodzi na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

W kazusie brak jest wzmianki o wygaśnięciu roszczenia z innych powodów, np. odnowienia, zwolnienia z długu, potrącenia. Roszczenie Tomasza o zapłatę ceny nie wygasło z wyżej podanych powodów.

Należy przeanalizować - zob. poniżej – czy doszło do zwłoki spadkobierców z zapłatą ceny i czy Tomasz skutecznie odstąpił od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 k.c.

Skoro roszczenie o zapłatę ceny nie wygasło i obowiązek zapłaty ceny podlega dziedziczeniu, konieczne jest więc ustalenie, kto dziedziczy po Ryszardzie oraz czy powołanie do spadku wynika z testamentu lub z ustawy (art. 926 § 1 k.c.).

Analiza dziedziczenia spadku po Ryszardzie

Forma rozrządzenia testamentowego

Według treści kazusu był to testament notarialny. Formę testamentu notarialnego określa art. 949 k.c. Brak jest podstaw do kwestionowania ważności testamentu notarialnego w świetle kazusu (brak podstaw do kwestionowania zdolności testowania Ryszarda lub uznania, że zaszły wady oświadczenia woli przy sporządzaniu testamentu).

Treść rozrządzenia testamentowego.

Testament notarialny Ryszarda należy uznać za testament negatywny, którego treść ogranicza się do wyłączenia spadkobiercy od dziedziczenia, nie pozbawiając go jednak prawa do zachowku na podstawie art. 991 § 1 k.c. (nie ma podstaw do uznania, że Ryszard został wydziedziczony, brak jakichkolwiek informacji w stanie faktycznym, które mogłyby wskazywać na istnienie przyczyn wydziedziczenia).

Zagadnienie odwołania testamentu notarialnego

Należy rozważyć, czy zachowanie Ryszarda w postaci zniszczenia wypisu aktu notarialnego obejmującego testament mogłoby stanowić odwołanie tego testamentu w rozumieniu art. 946 k.c. („zniszczenie w zamiarze odwołania”). Przepis art. 946 k.c., znajdujący się w tytule „przepisy ogólne” o testamentach, znajduje zastosowanie do wszystkich form testamentu, których dokonanie wymaga sporządzenia dokumentu. Powyższe stanowisko reprezentowane jest w orzecznictwie. Zgodnie z nim, rozstrzygający charakter ma zaimplementowanie woli testatora odwołania testamentu, nawet jeżeli zniszczenie odnosi się tylko do jednego z wypisów (a nie wszystkich funkcjonujących w obrocie) aktu notarialnego obejmującego testament.

Zgodnie z przeciwnym poglądem, wyrażanym w piśmiennictwie, przepis art. 946 k.c. w zakresie odnoszącym się do zniszczenia testamentu jako sposobu jego odwołania, nie znajduje zastosowania do aktu notarialnego, którego oryginał jest zawsze przechowywany w aktach przez notariusza. Podgląd ten zasługuje na aprobatę.

Jeżeli przyjmie się stanowisko, że zniszczenie wypisu aktu notarialnego obejmującego testament może być uznane za odwołanie testamentu notarialnego, powstaje pytanie o podstawę dziedziczenia w stanie faktycznym.

Testament własnoręczny

Testament może być ograniczony w treści do odwołania wcześniejszego testamentu tegoż testatora (art. 946 k.c.); nie można z tego powodu kwestionować jego ważności.

W omawianym stanie faktycznym występuje „odwołanie dokonane już odwołania testamentu”, a mianowicie testator odwołuje w późniejszym testamencie swoje rozrządzenie o odwołaniu wcześniejszego testamentu. Prawo polskie nie reguluje skutków takiego zdarzenia, a w szczególności nie przewiduje przywrócenia skuteczności testamentowi odwołanemu.

W świetle orzecznictwa brak jest podstaw do przyjmowania automatycznego odzyskania skuteczności przez pierwotny testament jako skutku testamentu odwołującego jego odwołanie, z tym że odzyskanie skuteczności pierwszego rozrządzenia nie jest co do zasady wykluczone i może nastąpić jako skutek woli spadkodawcy. Odwołanie testamentu powoduje utratę skuteczności pierwszego testamentu, której nie odzyskuje on w wyniku kolejnego odwołania. Przywrócenie skuteczności pierwotnego powołania może nastąpić jedynie w wyniku wyrażenia takiej woli przez spadkodawcę. W drodze wykładni oświadczenia testatora należy przyjąć, że wyraził on wolę w późniejszym testamencie własnoręcznym, aby jego testament notarialny nadal obowiązywał.

Jeżeli odrzuci się pogląd, że zniszczenie testamentu rodzi skutek już z chwilą dokonania tego aktu, to odwołanie testamentu i odwołanie odwołania należy oceniać na chwilę otwarcia spadku. W związku z tym pojawia się możliwość uznania, że do odwołania w ogóle nie doszło, ponieważ jednocześnie nastąpiło odwołanie oświadczenia odwołującego, tak jak przy odwołaniu oświadczenia woli z art. 61 § 1 zd. 2 k.c.

Zasadny wydaje się argument, że nowy testament własnoręczny nie przywraca skuteczności testamentu odwołanego, ale ze względu na nawiązanie do treści testamentu odwołanego oznacza, że w testamencie własnoręcznym testator dokonuje rozrządzenia o treści identycznej do odwołanego testamentu, który nie odzyskuje skuteczności. Testator dokonuje tym samym „powielenia” względnie „przywrócenia” swojej woli wyrażonej w pierwszym z testamentów (notarialnym), który w tym stanie faktycznym miał charakter testamentu negatywnego.

W analizowanym stanie faktycznym należy zatem w drodze wykładni oświadczenia woli spadkodawcy zawartego w testamencie własnoręcznym (art. 948 § 1 k.c.) przyjąć, że Ryszard dokonał rozrządzenia w testamencie własnoręcznym o treści tożsamej z treścią pierwszego testamentu notarialnego. Oznacza to, że Edmund jest wyłączony z dziedziczenia po Ryszardzie.

Jeżeli natomiast uzna się, że testament notarialny nie został odwołany przez zniszczenie jednego z jego wypisów, treść testamentu własnoręcznego będzie odpowiadała treści

testamentu notarialnego. Istnieć będą zatem dwa testamenty o identycznej treści, w których Edmund wyłączony zostaje od dziedziczenia.

Dalsze wymogi ważności testamentu własnoręcznego.

Z kazusu wynika, że testament własnoręczny spełnia wymogi ważności co do formy (został sporządzony pismem odręcznym i podpisany). Podpis testatora nie musi zawierać imienia i nazwiska testatora, jeżeli z treści testamentu wynika, że podpis identyfikuje testatora w wystarczającym stopniu. W świetle orzecznictwa podpis „Wasz ojciec” na dokumencie, który przyjmuje formę listu do córki, może być uznany za podpis pod testamentem. Testament nie zawiera wprawdzie daty jego sporządzenia, lecz z jego treści jasno wynika, że sporządzono go później niż testament notarialny i akt odwołania tegoż testamentu. Nie zachodzą także wątpliwości co do zdolności do testowania spadkodawcy ani co do treści testamentu własnoręcznego. Tym samym brak daty na testamencie własnoręcznym nie powoduje nieważności tego testamentu (art. 949 § 2 k.c.).

Oznaczenie miejsca sporządzenia testamentu nie jest wymogiem jego ważności.

Uwzględniając treść wskazanych wyżej testamentów, należy stwierdzić, że podstawą dziedziczenia przez Annę jest ustawa (art. 926 § 1 k.c.). W kazusie brak jest informacji o niezdolności Anny do dziedziczenia po Ryszardzie. Brak również informacji o odrzuceniu przez Annę spadku.

Edward nie dziedziczy z ustawy spadku po ojcu.

Treść roszczenia Tomasza wobec Anny

Obowiązek zapłaty ceny skrzypiec podlega dziedziczeniu i wchodzi do spadku po Ryszardzie.

Tomasz może żądać od Anny zapłaty ceny za instrument.

Roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia (wydanie skrzypiec) powstaje dopiero po odstąpieniu od umowy, z której wynika obowiązek zapłaty ww. sumy przez Annę.

Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Tomasza

Należy wobec tego dokonać analizy, czy Tomasz odstąpił skutecznie od umowy sprzedaży w związku z niezapłaceniem ceny przez Annę. Wyznaczenie terminu świadczenia na 31 marca 2024 r. z zastrzeżeniem, że po upływie terminu – w razie braku zapłaty ceny – Tomasz zażąda zwrotu skrzypiec, należy interpretować zgodnie z art. 65 § 1 k.c. jako zastrzeżenie możliwości odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia nie wymagało żadnej formy (nie jest to zmiana treści umowy).

Podstawą prawną dla odstąpienia od umowy przez Tomasza jest art. 491 § 1 k.c. (umowa sprzedaży jest umową wzajemną)

Konieczne jest zbadanie przesłanek prawa odstąpienia z art. 491 § 1 k.c.

- a. Zwłoka jednej ze stron w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej (sprzedaży skrzypiec), art. 476 zd. 1 k.c.

aa. brak spełnienia świadczenia przez dłużnika w wyznaczonym terminie: z treści kazusu wynika, że Anna nie dokonała zapłaty w terminie określonym w umowie, ani w wyznaczonym przez Tomasza dodatkowym terminie.

ab. Z art. 476 k.c. wynika domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia nastąpiło z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Brak jest w treści kazusu okoliczności wskazujących, że dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia (nie jest usprawiedliwieniem niezapłacenia ceny kradzież skrzypiec, gdyż doszło do ich wydania, wskutek czego ryzyko utraty rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego – art. 548 § 1 k.c.).

- b. Wyznaczenie odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu strona będzie uprawniona do odstąpienia od umowy: Tomasz wyznaczył termin 31 marca 2024 pod rygorem odstąpienia od umowy. Termin ten był odpowiedni, zważywszy że pierwotny termin zapłaty ceny wynosił 7 dni.

Należy uznać, że przesłanki prawa odstąpienia z art. 491 § 1 k.c. zostały spełnione w omawianym stanie faktycznym.

Tomasz zażądał zwrotu instrumentu w wysłany mailu. Żądanie zwrotu instrumentu w opisanych okolicznościach należy interpretować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (art. 65 § 1 k.c.)

Odstąpienie od umowy nie wymagało żadnej formy, ponieważ umowy sprzedaży nie zawarto w formie pisemnej lub dokumentowej; art. 77 § 2 i 3 k.c. nie znajdują zastosowania.

Oświadczenie Tomasza o odstąpieniu zostało złożone w formie dokumentowej, zostało przesłane Annie (mail), jest więc skuteczne.

Tomasz może zatem żądać od Anny wydania instrumentu na podstawie art. 494 § 1 k.c.

Roszczenie nie wygasło na skutek zwrotu skrzypiec, nie doszło do odnowienia ani zwolnienia z długu. Roszczenie nie przekształciło się w roszczenie o zwrot wartości instrumentu z powodu niemożliwości świadczenia, ponieważ instrument znajduje się w depozycie policyjnym i po jego zwolnieniu z depozytu świadczenie będzie obiektywnie możliwe.

Dominujący pogląd w orzecznictwie i nauce prawa zakłada, że odstąpienie od umowy wzajemnej na podstawie art. 491 k.c. ma skutek wsteczny i w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej powoduje automatyczne powrotne przejście własności na sprzedawcę. Odstąpienie od umowy ma więc tzw. skutek rzeczowy. Zwolennicy mniejszościowego poglądu przyjmują, że odstąpienie rodzi jedynie skutek zobowiązujący, a więc do powrotnego przejścia własności konieczne jest zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy sprzedanej z kupującego na

sprzedawcę. W przypadku roszczenia o zwrot spełnionego świadczenia na podstawie art. 494 § 1 k.c. ta kontrowersja nie ma znaczenia, gdyż powołany przepis stanowi podstawę roszczenia Tomasza o zwrot (wydanie) skrzypiec przez Annę.

Roszczenie jest wymagalne:

Umowa została zawarta między przedsiębiorcami, co wyklucza zastosowanie art. 494 § 2 k.c. Termin zwrotu skrzypiec nie wynika z treści umowy ani z właściwości zobowiązania. Stosownie do art. 455 k.c. Tomasz wezwał Annę do spełnienia świadczenia. Roszczenie staje się więc wymagalne niezwłocznie po otrzymaniu wezwania przez Annę.

Roszczenie jest zaskarżalne:

Roszczenie z art. 494 § 1 k.c. podlega ogólnym terminom przedawnienia; ponieważ jest związane z działalnością gospodarczą (Tomasz jest przedsiębiorcą) przedawnia się z upływem 3 lat (art. 118 zd. 1 k.c.). Początek biegu terminu wyznacza art. 120 § 1 zd. 2 k.c. Termin przedawnienia zaczyna biec od chwili, kiedy najwcześniej Tomasz mógł zażądać zwrotu skrzypiec. Termin ten skończy się z końcem 2027 r. (art. 118 zd. 2 k.c.).

Należy przyjąć, że w stanie faktycznym nie upłynął termin przedawnienia.

Konkluzja:

Tomasz może żądać od Anny zwrotu skrzypiec. Tomaszowi nie przysługuje natomiast roszczenie wobec Edmunda, który nie dziedziczy z ustawy spadku po Ryszardzie.